



KÉSZENLÉTI RENDŐRSÉG
NEMZETI NYOMOZÓ IRODA
KIBERBŰNÖZÉS ELLENI FŐOSZTÁLY
NYOMOZÓ OSZTÁLY
NYOMOZÓ ALOSZTÁLY

Szám: 29022/805/2022. bü.

Tárgy: nem minősített adatkérés

Hiv. szám:

Üi.: Szabó Bence r. szds

Tel.: 24-313

Magyar Telekom Távközlési NyRt.

Jogi és társasági ügyek vezérigazgató-helyettes irányítási terület

Speciális biztonsági központ

1118 Budapest Schweidel u. 6.

Tájékoztatom, hogy hatóságunknál büntető eljárás van folyamatban a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény 204. § (1) bekezdés c) pontjába ütköző és a (2) bekezdés a) pontja szerint minősülő tizenkettedik életévét be nem töltött személyt ábrázoló pornográf felvétel kereskedelmével elkövetett gyermekpornográfia büntettének gyanúja miatt.

A(z) Büntetőeljárásról szóló törvény 262. § (3) bekezdése alapján, valamint az Eht. 159/A. § (1) és (2), továbbá az Eht. 157. § (10) bekezdésekben foglaltakra tekintettel, valamint az Országos Rendőr-főkapitányság és a távközlési szolgáltató között létrejött 29000-129/6/2018. Emű megállapodásra tekintettel kérem Tisztelt Címet, hogy hivatalos felhasználás céljából a következőkről tájékoztasson:

Kérem, hogy az alábbi adatok alapján

IP cím: 84.0.38.240

időpont: 2022-07-02 03:30:56

megadni szíveskedjenek a fenti IP címhez a megadott időszakban tartozó hívószám(ka)t és a hozzá(juk)

Cím: 1903 Budapest Pf:314/315.
Telefon: +36(1)450-2357, BM:24-301
e-mail: kiber@nni.police.hu

tartozó előfizetői, számlafizetői és telepítési cím adata(ka)t!

(Megjegyzés: Egyszerre csak egy IP cím adható meg! Mivel ezen megkeresések nagy mértékben leterhelik a szolgáltató rendszerét, ezért lekérésre a válasz a megadott időpont + 1 percre vonatkozik! A megkeresés megküldése előtt www.ripe.net weboldalon ellenőriznie kell, hogy az IP cím, mely szolgáltatóhoz tartozik! Az előfizetői, számlafizetői és telepítési cím adatok közül csak azt az adatot adja meg a szolgáltató, amellyel rendelkezik! Az időpontot magyarországi idő szerint kell megadni(év/hó/nap óra/perc/mperc)!)

(A megkeresési minta azonosítója: MTH 303)

A Büntetőeljárásról szóló törvény 263. § (2) bekezdésének a) pontjára figyelemmel a megkeresés teljesítésének határideje: 15 nap.

Be. 262. § (3) Ha az adatkérés engedélyezése olyan késedelemmel járna, amely az adatkéréssel elérni kívánt célt jelentősen veszélyeztetné, engedély nélkül is kérhető az adatszolgáltatás. Az adatszolgáltatás nem tagadható meg az ügyészi engedély hiánya miatt. Ilyen esetben az ügyészség engedélyét utólag haladéktalanul be kell szerezni. Ha az adatkérést az ügyészség nem engedélyezi, az így beszerzett adatok bizonyítékként nem használhatók fel és azokat haladéktalanul törölni kell.

A tájékoztatás korlátozása: Igen.

Be. 264. §

(7) Ha az adatkérésről történő tájékoztatás a büntetőeljárás eredményességét veszélyeztetné, az adatszolgáltatást kérő szerv erre vonatkozó kifejezett rendelkezése alapján az adatkérés keretében megkeresett szervezet a kérelem tényéről és a kérelemben foglaltakról, valamint az annak során teljesített adatovábbítás tartalmáról másnak nem adhat tájékoztatást és köteles biztosítani, hogy mindezek titokban maradjanak. A kérelemmel érintett személynek a saját személyes adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatás iránti kérelme esetén olyan tájékoztatást kell adni, amelyből nem derül ki, hogy a személyes adatainak továbbítására az adatkérés céljából sor került. Erre az adatkérés keretében megkeresett szervezetet az adatkérésre vonatkozó kérelemben figyelmeztetni kell.

(8) A (7) bekezdés szerinti korlátozás az előkészítő eljárás befejezéséig, illetve a nyomozás befejezéséig tarthat, kivéve, ha a korlátozás megszüntetése az érintettel szemben folytatott más büntetőeljárás eredményességét veszélyeztetné. A korlátozás megszüntetéséről az adatkérés keretében megkeresett szervezetet tájékoztatni kell.

Budapest, 2022.10.17.

Szigeti György r. őrgy

alosztályvezető

FIGYELMEZTETÉS

A Be. 265. § (1) bekezdésében foglaltak szerint, ha az adatkérés keretében megkeresett szervezet a kérelemben foglaltakat a megállapított határidőn belül nem teljesíti, annak teljesítését alaptalanul megtagadja, vagy a 264. § (7) bekezdésében foglalt kötelezettségét megszegi, rendbírsággal sújtható. Ha annak feltételei fennállnak, a rendbírság kiszabása mellett a Be.-ben meghatározott kényszerintézkedés is elrendelhető.

A Be. 264. § (1) kimondja, hogy az adatkérés keretében megkeresett szervezet - ha törvény másképp nem rendelkezik - köteles a kérelemben foglaltakat a megállapított határidő alatt teljesíteni vagy annak észlelését követően a teljesítés akadályát haladéktalanul közölni. Az

adatszolgáltatást hiányos vagy töredékadatok esetén is teljesíteni kell.

(2) Az adatkérés keretében megkeresett szervezet köteles a kérelemben foglaltakat - ideértve különösen az adat feldolgozását, írásban vagy elektronikus úton való rögzítését és továbbítását - térítésmentesen teljesíteni.

(3) A rejtjelezett vagy más módon megismerhetetlenné tett adatot az adatkérés keretében megkeresett szervezet köteles az átadás vagy a közlés előtt eredeti állapotába visszaállítani, illetve az adatszolgáltatást kérő szerv számára az adat tartalmát megismerhetővé tenni.

ZÁRADÉK

A dokumentum elektronikus aláírással hitelesített
29022/805-5/2022.bü.